ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання інформаційно-консультаційних та освітніх платних послуг
Редакція від 20.10.2026 року

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, умови цього договору є однаковими для всіх замовників, а беззастережне прийняття таких умов вважається акцептуванням цієї оферти Замовником. Особа, яка здійснила акцепт цієї публічної оферти, стає Замовником.

Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, подання заявки на веб-ресурсах Виконавця в мережі Інтернет, оплата послуг Виконавця (як повна, так і часткова), заповнення будь-яких анкет (форм) та/або вчинення інших конклюдентних дій є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення публічного договору про надання інформаційно-консультаційних та освітніх платних послуг (надалі – «Договір») на умовах, викладених нижче по тексту.

Даний публічний договір (публічна оферта) адресований всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугами Виконавця у формі онлайн-курсу під умовною назвою «Спеціаліст зі штучного інтелекту», а також мають технічну можливість одержання таких послуг.

Даний Договір, укладений за допомогою акцепту цієї публічної оферти, регламентується також нормами цивільного законодавства України про договір приєднання, оскільки умови, визначені Виконавцем у цій оферті, можуть бути прийняті Замовником не інакше, як шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому. Здійснюючи акцепт даної публічної оферти Замовник підтверджує, що в повному обсязі ознайомлений і погоджується з умовами як цієї оферти, так і Договору в цілому.

У частині надання доступу до матеріалів, а також в частині перевірки завдань, наданих для самостійного опрацювання, інформаційно-консультаційних та/або освітніх платних послуг, надання доступу до Telegram-каналу, Telegram-чату та/або інтернет-платформи, проведення онлайн-ефірів (онлайн-зустрічей) застосовуються норми, як в абонентському договорі, тобто послуги підлягають оплаті за фактом їх надання Виконавцем, незалежно від використання таких послуг Замовником.

Фізична особа–підприємець Неживий Ілля Олексійович, який діє на підставі Виписки з ЄДР (номер запису в реєстрі: UA423220010000026002380065735), (надалі – «Виконавець»), з однієї сторони, пропонує фізичним особам або юридичним особам, від імені яких діє уповноважений представник (надалі – «Замовник») отримати послуги, передбачені цим Договором.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

1.1. Акцепт – надання Замовником повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Доступ – право Замовника переглядати, знайомитись та іншим дозволеним за цим Договором належним чином користуватися Матеріалами Виконавця на Платформі (або інших обраних Виконавцем електронних ресурсах, додатках, платформах, чатах та/або сайтах), відповідно до обраного Замовником Тарифу на умовах невиключної ліцензії.

1.3. Замовник – будь-яка фізична або юридична особа, від мені та в інтересах якої діє уповноважений представник, яка бажає скористатися послугами Виконавця, а також має технічну можливість одержання таких послуг.

1.4. Консультаційні послуги – бонусні послуги з консультування Замовника із застосування інформаційних матеріалів у рамках Модулів (зворотний зв'язок у вигляді Онлайн-зустрічей та/або перевірки завдань, наданих Замовнику для самостійного опрацювання), якщо такі послуги передбачені Тарифом, обраним Замовником.

1.5. Куратор – наставник, який створює для учасників Курсу (Замовників) мотивуючу атмосферу навчання, допомагає організовувати навчальні процеси, відповідає на запитання учасників, перевіряє

завдання, надані для самостійного опрацювання, а також виконує інші обов'язки, пов'язані з інформаційно-консультаційною підтримкою учасників Курсу.

1.6. Курс — захід або серія заходів, доступ до яких надається Замовнику на певний період часу відповідно до обраного Тарифу, під час яких Виконавець надає інформаційно-консультаційні та/або освітні послуги за власними методиками, описаними на Платформі. Курс є формою взаємодії між Сторонами, спрямованою на отримання Замовником знань, навичок та практичного досвіду, необхідних для опанування основ і поглибленого використання інструментів штучного інтелекту (AI) у професійній діяльності. Зокрема, Курс охоплює теми аналізу даних, автоматизації процесів, генерації контенту, створення та оптимізації промтів, впровадження AI в бізнес-процеси, а також розвиток Замовника як фахівця у сфері сучасних цифрових технологій. Курс передбачає надання Доступу до Модулів з навчальними Матеріалами, які включають пояснення теоретичних концепцій і приклади їх практичного застосування, а також Доступ до онлайн-зустрічей (ефірів), якщо такі передбачені обраним Тарифом.

1.7. Матеріали – методичні матеріали, лекції, промови, зображення, аудіозаписи, презентації, відеоролики, чек-листи, гайди та/або інші матеріали (Доступ до яких надається в рамках Курсу), що містять інформаційно-консультаційний та/або освітній характер та інформація про які розміщена Виконавцем на Платформі, Telegram-каналі та/або в Чат-боті, де реалізовується Курс.

1.8. Модуль – цілісна, структурована за змістом частина програми Курсу, що має бути освоєна Замовником, та яка забезпечить здобуття останнім умінь і навичок, необхідних для опанування основ просування, розвитку та адміністрування акаунтів (сторінок, профілів) для бізнесу на онлайнових торговельних площадках, зокрема, але не виключно на платформі спільного доступу (в соціальній мережі) Instagram. Кількість доступних Замовнику Модулів залежить від Тарифу, обраного Замовником.

1.9. Онлайн-зустріч (або «Онлайн-ефір», або «Прямий ефір», або «Ефір») – це розбір (обговорення) проблемних питань, що здійснюється через мережу Інтернет за допомогою відеоконференцій на платформі Zoom або інших інформаційних технологій та додатків, обраних Виконавцем. Тематичне наповнення Онлайн-зустрічі відбувається залежно від обраного Замовником Тарифу. Тариф «Base» не передбачає зворотного зв'язку та участі Замовника в Онлайн-зустрічах (такий Доступ Замовнику не надається).

1.10. Особистий кабінет – розділ платформи https://sendpulse.ua або https://kwiga.com/ua, доступ до якого має Замовник, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (персональне посилання та пароль), в якому розміщуються Матеріали Курсу.

1.11. Оферта – пропозиція Виконавця, розміщена в мережі Інтернет за посиланням https://sendpulse.ua та/або https://kwiga.com/ua та в Чат-боті Виконавця, та/або за посиланням https://t.me/vlagushakovschool_bot, яка адресована необмеженому колу дієздатних фізичних осіб або юридичних осіб, від імені та в інтересах яких діє уповноважений представник, про приєднання до Публічного договору про надання інформаційно-консультаційних та освітніх платних послуг.

1.12. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.13. Платформа – веб-сервіс SendPulse, розміщений в мережі Інтернет за посиланням: https://sendpulse.ua або https://kwiga.com/ua, що використовується Виконавцем для організації та реалізації Курсу, надання Послуг за Договором, розміщення Матеріалів Курсу та надання до них Доступу Замовнику.

1.14. Послуги – одна або декілька інформаційно-консультаційних та/або освітніх платних послуг, що надаються Виконавцем в рамках проведення Курсу, об'єднані єдиною тематикою (а саме – здобуття Замовником умінь і навичок, необхідних для опанування основ просування, розвитку, керування та/або адміністрування акаунтів (сторінок, профілів) для бізнесу на онлайнових торговельних площадках, зокрема, на платформі спільного доступу (в соціальній мережі) Instagram, спрямовані на самостійне оволодіння Замовником знаннями і навичками у зазначеній сфері, та інформація про які розміщена на

Платформі та/або в Telegram-каналі, та/або у Чат-боті Виконавця. Послуги Виконавця передбачають відкриття Замовнику обмеженого Доступу до Матеріалів Курсу, а також відкриття Доступу до участі в Онлайн-зустрічах, відповідно до умов Оферти та наповнення обраного Замовником Тарифу. До складу Послуг Виконавця за цим Договором може входити також консультування Замовника із застосування (використання) Матеріалів у рамках Модулів (зворотний зв'язок у вигляді Онлайн-ефірів та/або перевірки завдань, наданих Замовнику для самостійного опрацювання), якщо такі Консультаційні послуги передбачені Тарифом, обраним Замовником.

1.15. Публічний договір – договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати надання послуг кожному, хто до неї звернеться.

1.16. Спікер – фахівець (експерт) Курсу, що володіє достатнім обсягом знань, умінь та навичок, необхідних і достатніх для надання Послуг за Договором, та який передає здобуті знання, уміння та навички Замовникам в рамках Курсу у вигляді онлайн-лекцій, Матеріалів, Онлайн-ефірів. З метою належного виконання умов Договору Виконавець може залучати до надання Послуг спікерів і експертів у сфері штучного інтелекту, автоматизації бізнес-процесів, цифрового маркетингу та впровадження сучасних AI-рішень у професійну діяльність.

1.17. Ці фахівці надають Замовнику актуальні знання, практичні навички та кейси застосування інструментів AI в онлайн-бізнесі, фрілансі та суміжних галузях.

1.18. Тарифи (ціна послуг) – невіддільна частина Договору, що встановлює набір окремих послуг, які буде отримувати Замовник в рамках обраного Замовником Курсу, період надання таких послуг, порядок їх оплати тощо. Це платежі, розмір яких встановлюється Виконавцем за надання певного обсягу Послуг для Замовника з Доступом до Матеріалів. Відповідно до Договору Замовник має можливість самостійно обрати такі Тарифи. Актуальну редакцію опису Тарифів Замовник може отримати через Чат-бот за посиланням: https://t.me/Ushakov_AI_bot

1.19. Тариф «BASE» включає 6 Модулів Курсу та передбачає надання Замовнику Доступу до Матеріалів Курсу протягом 3 (трьох) місяців після завершення Курсу, та/або завершення надання Послуг, та/або перегляду всіх Модулів Курсу – залежно від того, яка з цих подій настане раніше. Також Тариф «BASE» включає: доступ до спільного чату Курсу, доступ до додаткових матеріалів Курсу, можливість отримання «Сертифікату про проходження Курсу», за умови виконання не менше 70% домашніх завдань або успішного проходження підсумкової атестації (дипломної роботи).

1.20. Тариф «PRO» включає 11 Модулів Курсу та передбачає надання Замовнику Доступу до Матеріалів Курсу протягом 4 (чотирьох) місяців після завершення Курсу, та/або завершення надання Послуг, та/або перегляду всіх Модулів Курсу – залежно від того, яка з цих подій настане раніше. Також Тариф «PRO» включає: Доступ до спільного чату Курсу; Доступ до додаткових матеріалів; Щотижневі онлайн-зустрічі з Кураторами; Доступ до щотижневих прямих ефірів зі Спікером Курсу (Владом); Завдання для саморефлексії та самостійного аналізу; Конспекти до всіх уроків Курсу; Ефір з психологом; Можливість отримання «Сертифікату про проходження Курсу», за умови виконання не менше 70% домашніх завдань або успішного проходження підсумкової атестації (дипломної роботи).

1.21. Тариф «VIP» включає 8 (вісім) Модулів Курсу та передбачає надання Замовнику Доступу до Матеріалів Курсу протягом 4 (чотирьох) місяців після завершення Курсу, та/або завершення надання Послуг, та/або перегляду всіх Модулів Курсу – залежно від того, яка з цих подій настане раніше. Також Тариф «VIP» включає: Доступ до спільного чату Курсу; Доступ до додаткових матеріалів; Щотижневі онлайн-зустрічі з Кураторами; Доступ до щотижневих прямих ефірів зі Спікером Курсу (Владом); Завдання для саморефлексії та самостійного аналізу; Конспекти до всіх уроків Курсу; Ефір з психологом; Доступ до індивідуального безкоштовного клієнта на автоматизацію (наставницький кейс). Можливість отримання «Сертифікату про проходження Курсу», за умови виконання не менше 70% домашніх завдань або успішного проходження підсумкової атестації (дипломної роботи).

1.22. Telegram-канал – посилання на штучний інтелект з обмеженим доступом в багатоплатформовому месенджері Telegram, за яким Виконавець та/або його представники розміщують Матеріали або будь-

яку іншу, відмінну від Матеріалів, інформацію для Замовників, до якого конкретний Замовник отримує доступ після оплати Послуг.

1.23. Трекер – фахівець (спеціаліст), залучений Виконавцем до надання Послуг при організації Курсу, з метою забезпечення його належної реалізації (проведення), який в тому числі, але не виключно, здійснює контроль за своєчасним і належним виконанням учасниками Курсу (Замовниками) завдань, наданих останнім для самостійного опрацювання.

1.24. Чат (Чат з Куратором) – спільнота Замовників, які одночасно отримують Послуги Виконавця та мають можливість вільного обговорення тем лекцій (занять) і завдань Курсу між собою, з представниками Виконавця та/або безпосередньо з Виконавцем.

1.25. Чат-бот – запрограмована система комунікації, яка автоматизує спілкування з конкретним користувачем у багатоплатформовому месенджері Telegram, інтерактивно імітує розмову між Замовником та Виконавцем, містить інформацію про актуальні Тарифи та/або Матеріали, та розміщена за посиланням: https://t.me/vlagushakovschool_bot. Чат-бот також може відображати інформацію за запитом користувачів і збирати інформацію на запит Виконавця, з додержанням Закону України «Про захист персональних даних».

Всі інші терміни, що окремо не визначені в цьому Договорі, сприймаються і тлумачаться в їх буквальному граматичному значенні, виходячи з положень чинного законодавства України та звичаїв ділового обороту.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та умовах, визначених цим Договором, Виконавець на платній основі надає інформаційно-консультаційні та/або освітні послуги з опанування основ застосування інструментів штучного інтелекту (AI), автоматизації процесів, створення промтів та впровадження сучасних AI-рішень у бізнес-діяльність. Надання Послуг здійснюється шляхом надання Замовнику Доступу до Матеріалів Курсу, а Замовник приймає такі Послуги та оплачує їх вартість відповідно до обраного Тарифу та умов цього Договору.

2.2. Виконавець надає Послуги (в тому числі, Доступ до Матеріалів Курсу) лише після здійснення Замовником оплати на поточний рахунок Виконавця.

2.3. Інформація про умови та порядок надання Послуг, а також про всі зміни та доповнення до Договору розміщуються на Платформі та/або в Чат-боті Виконавця.

2.4. Термін дії умов даного Договору необмежений. Будь-яка зі Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

2.5. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугами, Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами Договору, і у випадку непогодження з умовами Замовник не має права користуватися Послугами Виконавця.

2.6. Виконавець має право в будь-який момент змінювати умови цієї Оферти та Договору в односторонньому порядку, без попереднього погодження таких змін із Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов і посилання на нову редакцію Договору. Для Замовників, які вчинили акцепт цієї Оферти до публікації нових умов, Договір вважається укладеним у новій редакції.

2.7. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у Договір, або з новими Тарифами на Послуги, Замовник зобов'язується припинити користування Послугами.

2.8. Будь-яка з наступних дій, вчинена в порядку та на умовах, визначених цим Договором, вважається акцептом цієї Оферти:

2.8.1. Подання Замовником заявки або заповнення останнім будь-яких анкет (форм) на участь в Курсі, у тому числі за посиланням https://t.me/vlagushakovschool_bot.

2.8.2. Оплата (як повна, так і часткова) Послуг Виконавця за допомогою платіжної системи Wayforpay чи будь-якої іншої платіжної системи, запропонованої/обраної Виконавцем, або на підставі рахунку на

оплату послуг, виставленого Виконавцем, у тому числі, проте не виключно, внесення оплати за послугу бронювання місця на Курсі/ першої частини в якості передоплати за Курс/ повної вартості Послуг, відповідно до обраного Замовником Тарифу.

2.8.3. Письмове (в тому числі, в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти Виконавця. Положення цього підпункту вважаються дійними лише за умови технічних неполадок на Платформі та неможливістю здійснити оплату та/або подати заявку чи заповнити відповідну анкету (форму).

2.9. Даний Договір і всі можливі додатки до нього складають єдиний офіційний документ, який публікується на Платформі та/або Telegram-каналі, та/або в Чат-боті Виконавця.

2.10. Замовник визнає, що метою укладення Договору є надання Замовнику інформації щодо просування, розвитку та адміністрування акаунтів (сторінок, профілів) для бізнесу на онлайнових торговельних площадках, зокрема, але не виключно на платформі спільного доступу (в соціальній мережі) Instagram, а також опанування Замовником навичок таких професії як сценарист, розробник контенту, бізнес-стратег, таргетолог та/або копірайтер. Замовник також повністю усвідомлює та погоджується з тим, що мета укладення даного Договору не пов'язана з реалізацією особистих і сімейних потреб у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів».

2.11. Послуги Виконавця не є освітньою діяльністю відповідно до Закону України «Про освіту». Участь у Курсі не супроводжується підсумковою атестацією та/або видачою документів про освіту відповідно до державних стандартів навчання, що діють на території України.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту подання Замовником заявки на отримання Доступу до Матеріалів Курсу, або заповнення Замовником будь-яких анкет (форм) на участь в Курсі, в тому числі, але не виключно, за посиланням: https://t.me/vlagushakovschool_bot, та/або здійснення оплати (як повної, так і часткової) на поточний рахунок Виконавця, що свідчить про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

3.2. Дії, зазначені в п. 3.1 Договору та вчинені Замовником, є підтвердженням повного та безумовного акцептування останнім Оферти.

3.3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту Оферти, має юридичну чинність відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов'язаний:

4.1.1. Своєчасно, в повному обсязі та на високому рівні надавати Замовнику якісні Послуги, визначені цим Договором, відповідно до обраного Замовником Тарифу.

4.1.2. У разі неможливості виконання своїх зобов'язань відповідно до умов цього Договору, завчасно повідомити Замовника про таке, а також вчинити відповідні дії щодо усунення перешкод для виконання зобов'язань за цим Договором.

4.1.3. Інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання, висвітлювати на Платформі та/або в Чат-боті повну та достовірну інформацію, що стосується будь-яких змін щодо обсягу та/або якості надання Послуг, шляхом розміщення такої інформації у відкритому для Замовника доступі.

4.1.4. Забезпечити Замовнику зворотний зв'язок в обсязі, передбаченому відповідним Тарифом, якщо Тариф, обраний Замовником передбачає такий зворотний зв'язок.

4.1.5. Забезпечити Замовника методичними та/або іншими інформаційними матеріалами в межах проведення Курсу, які є унікальними, оригінальними та інформативними.

4.1.6. У разі отримання доступу до конфіденційної інформації Замовника, забезпечити збереження такої інформації для виключення можливості несанкціонованого використання такої інформації сторонніми особами.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Надавати Послуги самостійно та/або із залученням третіх осіб, укладати договори з третіми особами задля належного виконання умов даного Договору, при цьому залишаючись відповідним перед Замовником за результати діяльності таких осіб, як за свої власні.

4.2.2. Не надавати Замовнику Послуги до моменту їх оплати. Моментом оплати вважається надходження коштів на банківський поточний рахунок Виконавця. Замовник самостійно відповідає за правильність здійснених ним платежів.

4.2.3. Обмежити кількість місць, доступних для придбання за конкретним Тарифом, та розмістити відповідну інформацію в Чат-боті.

4.2.4. Не розпочинати надання Послуг, не надавати Доступ до Матеріалів Курсу та/або відмовити в наданні Послуг (або припинити їх надання) без пояснення причини, у випадку порушення Замовником вимог, передбачених цим Договором (в тому числі, порушення зобов'язань, визначених п. 4.3 Договору, або термінів оплати Послуг), а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.2.5. У разі потреби самостійно визначати перелік додаткових спеціалістів, у тому числі тих, які надають додаткові (бонусні) послуги Замовникам, та на свій розсуд розподіляти роботу між такими спеціалістами.

4.2.6. Розірвати Договір в односторонньому порядку без повернення Замовнику грошових коштів і будь-якої іншої компенсації, а також негайно припинити надання Послуг та/або обмежити Замовнику Доступ до Платформи, Чат-боту, Чату і Telegram-каналу, у разі порушення останнім пункту 4.3.3 Договору.

4.2.7. Отримувати оплату Послуг відповідно до умов Договору та обраного Замовником Тарифу.

4.2.8. Інформувати Замовника про акції та інші новини, шляхом направлення повідомлень на Платформі чи в Чат-боті, та/або електронних листів на електронну адресу Замовника, зазначену останнім при заповненні анкети (форми) чи іншої заявки.

4.2.9. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за Договором.

4.2.10. Надавати Замовнику практичні завдання для їх самостійного опрацювання Замовником з метою засвоєння останнім інформації та Матеріалів Курсу, а також здійснювати перевірку таких завдань, якщо перевірка передбачена обраним Замовником Тарифом.

4.2.11. В односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, у тому числі в діючі Тарифи на Послуги та програму Курсу, без попереднього узгодження та без переукладання даного Договору із Замовником, забезпечуючи при цьому розміщення змін і доповнень за посиланнями в Telegram-каналі та/або Чат-боті, та/або на Платформі.

4.2.12. Здійснювати фото- та/або відео фіксацію (зйомку), використовувати зроблені фотографії, відео (інші медіа-матеріали) Замовника або за участі Замовника, що стосуються Послуг або зроблених (створених) безпосередньо в рамках або під час надання Послуг. Замовнику не дозволяється створювати та поширювати інформаційні матеріали та/або медіа-матеріали, що стосуються Послуг або безпосередньо в рамках надання Послуг.

4.2.13. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

4.3. Замовник зобов'язаний:

4.3.1. Самостійно забезпечувати технічну можливість отримання Послуг Виконавця зі свого боку, у тому числі, але не виключно: належний доступ до мережі Інтернет; наявність програмного забезпечення, сумісного з передачею інформації від Виконавця, та інших необхідних технічних засобів; збереження особистих ідентифікаторів доступу до Особистого кабінету на Платформі на весь період надання Доступу; наявність смартфона, персонального комп'ютера чи іншого пристрою, який підходить для приймання послуг Виконавця, отримання Доступу, перегляду Матеріалів, виконання завдань тощо.

4.3.2. Обрати Тариф з переліку запропонованих Виконавцем, а також вчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з Виконавцем за Послуги відповідно до умов Договору та обраного Тарифу.

4.3.3. Користуватися Послугами відповідно до правил Виконавця та умов цього Договору, неухильно та беззастережно дотримуватись правил поведінки при отриманні Послуг: дотримуватись дисципліни та загальноприйнятих норм поведінки, зокрема, виявляти повагу до представників Виконавця, Виконавця та інших Замовників, не зазіхати на їх честь та гідність; не допускати агресивної поведінки (в тому числі, виявлення пасивної агресії) під час отримання Послуг, не заважати представнику Виконавця/Виконавцю або іншим Замовникам під час надання/отримання Послуг; не використовувати інформацію, отриману від Виконавця, способами, які можуть призвести або спричиняють шкоду інтересам Виконавця; не збирати інших Замовників у неузгоджені з Виконавцем чати з метою обговорення Виконавця та/або його представників, а також не приймати участь у таких чатах; утриматися від наклепів, образ, не використовувати ненормативну лексику, не вживати у спілкуванні висловлювання, які можуть образити Виконавця, його представників чи інших Замовників, у тому числі в групових чатах Виконавця у месенджерах; не поширювати рекламу та не пропонувати послуги сторонніх ресурсів, свої послуги чи послуги третіх осіб серед інших Замовників та персоналу Виконавця без попереднього письмового погодження з Виконавцем, у тому числі в групових чатах Виконавця у месенджерах.

4.3.4. Ознайомитися з порядком та умовами надання Послуг Виконавцем на Платформі та в Telegram-каналі Виконавця.

4.3.5. В рамках проведення Курсу дотримуватися рекомендацій і вимог Виконавця.

4.3.6. Самостійно вивчати інформаційні та методичні Матеріали, відстежувати всі Чати, Платформу, в тому числі заповнювати «стоп-анкету» після кожного Модуля та своєчасно надавати результат виконання завдань Виконавцю.

4.3.7. Виконувати надані Виконавцем завдання для самостійного опрацювання, що в свою чергу спрямовані на засвоєння Замовником знань, умінь і навичок, отриманих в процесі проходження Курсу. Замовник розуміє, усвідомлює та погоджується, що невиконання ним завдань, наданих Виконавцем для самостійного опрацювання, в достатньому обсязі відповідно до п. 4.4.4 Договору, робить неможливим отримання документа недержавного зразка – іменного електронного сертифіката про проходження Курсу. Невиконання завдань, наданих Замовнику для самостійного опрацювання, не є підставою до повернення грошових коштів і не може вважатися неналежним наданням Послуг зі сторони Виконавця.

4.3.8. Контролювати зміну та/або оновлення інформації, розміщеної на Платформі, в Telegram-каналі та/або в Чат-боті Виконавця.

4.3.9. Надавати всю необхідну інформацію для реалізації Виконавцем своїх зобов'язань за Договором, в тому числі доступ до Персональних даних, а також негайно повідомити Виконавця про зміну своїх персональних та контактних даних у письмовій формі за допомогою контактного e-mail. Замовник несе відповідальність за точність та достовірність наданої ним інформації та Персональних даних.

4.3.10. Не розголошувати третім особам будь-яку конфіденційну інформацію, отриману в період надання Послуг, а також інформацію про методики викладення Курсу.

4.3.11. Утриматись від поведінки, яка принижує честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, та/або третіх осіб, залучених Виконавцем до надання Послуг за цим Договором. Під поширенням відомостей, що принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця слід розуміти опублікування їх у пресі, передачу по радіо, телебаченню, з використанням інших медіа (засобів масової інформації), в тому числі на платформах спільного доступу (в соціальних мережах), викладення в характеристиках, заявах, листах, адресованих іншим особам, повідомлення в публічних виступах, а також в іншій формі невизначеному числу осіб або хоча б одній людині. Поширенням відомостей також є вивішування (демонстрація) в громадських місцях плакатів, лозунгів (гасл), інших творів, а так само розповсюдження серед людей листівок, що за своїм змістом або формою ганьблять честь, гідність або ділову репутацію Виконавця як громадянина або фізичної особи-підприємця.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Обрати Тариф із передбачених діючих, вимагати від Виконавця надання якісних Послуг своєчасно, відповідно до умов цього Договору та обраного Замовником Тарифу.

4.4.2. Звертатися до Виконавця за погодженими каналами зв'язку з питань, пов'язаних із наданням Послуг, та отримувати достовірну інформацію про Послуги.

4.4.3. Отримувати інформацію про оцінку своїх умінь та навичок, а також про критерії цієї оцінки на Платформі, або у відповідних Чатах Виконавця, якщо надання такої оцінки передбачене обраним Замовником Тарифом.

4.4.4. Отримати сертифікат недержавного зразка про проходження Курсу відповідно до обраного Тарифу у разі виконання не менше 70% (сімдесяти відсотків) від загального обсягу наданих Виконавцем завдань для самостійного опрацювання (виконання), а також виконання наданого Виконавцем підсумкового (фінального) завдання.

4.4.5. Користуватися Матеріалами Модулів задля досягнення цілей укладання Договору.

4.4.6. У разі незгоди із умовами даної Оферти відмовитися від отримання Послуг.

4.4.7. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

5.1. Замовник здійснює оплату Послуг за Тарифами відповідно до підпунктів 1.17.1, 1.17.2, 1.17.3 розділу 1 Договору, інформація про які також розміщена в Чат-боті. При цьому, Сторони визнають, що загальна вартість (ціна) Тарифу є сумою вартості всіх Послуг, в тому числі надання Доступу до Матеріалів та до участі в Онлайн-зустрічах (Ефірах).

5.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником самостійно. Виконавець приймає оплату, здійснену шляхом переказу грошових коштів на поточний рахунок Виконавця за допомогою платіжної системи Wayforpay чи будь-якої іншої платіжної системи, запропонованої/обраної Виконавцем, або на підставі відповідного рахунку на оплату послуг, виставленого Виконавцем. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на банківський поточний рахунок Виконавця.

5.3. Оплата здійснюється Замовником шляхом стовідсоткової передоплати за Послуги, відповідно до обраного Замовником Тарифу.

5.4. Замовник має можливість оплатити Послуги Виконавця, скориставшись внутрішнім розтермінуванням оплати Послуг, що здійснюється виключно за погодженням з Виконавцем та допускається лише у випадку внесення Замовником передоплати за Послуги в розмірі 10 доларів (420 гривень) задля бронювання місця, з метою подальшої участі Замовника в Курсі та надання останньому Доступу до Матеріалів. Виконавцем встановлюється наступний порядок внутрішнього розтермінування оплати за Послуги:

5.4.1. Перша частина в розмірі 1/2 (однієї другої) від загальної вартості обраного Замовником Тарифу передбачає оплату Послуг до обговорених дат з менеджером.

5.4.2. Друга частина в розмірі 1/2 (однієї другої) від загальної вартості обраного Замовником Тарифу передбачає оплату Послуг до обговорених дат з менеджером.

5.4.3. Замовник також може скористатися можливістю зовнішнього розтермінування оплати Послуг Виконавця за допомогою банку-партнера, запропонованого Виконавцем. Максимальний термін такого виду зовнішнього розтермінування не повинен перевищувати 6 (шість) місяців, а скористатися такою формою оплати можуть виключно Замовники, які є дієздатними особами, досягли віку 21 (двадцяти одного) року, мешкають на території Україні, мають постійне джерело доходу та не мають простроченої заборгованості в банківських установах. Оплата за надання Послуг за допомогою такого виду зовнішнього розтермінування здійснюється через платіжну систему Wayforpay або інші онлайн-сервіси еквайрингу, з якими співпрацює Виконавець на момент оплати Замовником Послуг.

5.5. Виконавцем також встановлюється надання Замовнику можливості зовнішнього розтермінування оплати Послуг за допомогою зазначених нижче банківських установ, які Замовник може обрати на

власний розсуд, згідно з умовами, встановленими такими банківськими установами. Даний вид зовнішнього розтермінування доступний виключно для Замовників, які є дієздатними особами, досягли віку 21 (двадцяти одного) року, мешкають на території Україні, мають постійне джерело доходу та не мають простроченої заборгованості в банківських установах. Оплата за надання Послуг за допомогою зовнішнього розтермінування здійснюється через платіжну систему Wayforpay або інші онлайн-сервіси еквайрингу, з якими співпрацює Виконавець на момент оплати Замовником Послуг.

5.6. Замовник також має можливість обрати альтернативний варіант зовнішнього розтермінування через наведені нижче банківські установи:

5.6.1. Оплата частинами від Monobank (АТ «Універсал Банк») – від 3-х до 12-ти місяців.

5.6.2. Оплата частинами А-банк (АТ «Акцент-Банк») – від 3-х до 12-ти місяців.

5.6.3. Оплата частинами Глобус-банк (АТ «Комерційний Банк «Глобус») – від 3-х до 6-ти місяців.

5.6.4. Оплата частинами Ощадбанк (АТ «Ощадбанк») – від 3-х до 12-ти місяців.

5.6.5. Розстрочка Райффайзен-банк (АТ «Райффайзен Банк») – умови за активним (реферальним) посиланням (кнопкою).

5.6.6. Оплата частинами SportBank (АТ «Таскомбанк») – від 4-х до 11-ти місяців.

5.6.7. Оплата частинами ОТР банк (АТ «ОТП Банк») – від 3-х до 9-ти місяців.

5.6.8. Оплата частинами від ПриватБанку (АТ КБ «ПриватБанк») – умови за активним (реферальним) посиланням (кнопкою).

5.7. Доступ до Онлайн-зустрічей та Матеріалів надається Замовнику відповідно оплаченого обсягу Послуг Виконавця. У разі, якщо Замовник не вносить наступну частину оплати за Курс, Доступ до всіх Послуг, Матеріалів (в тому числі, до додаткових) та/або Модулів, закривається та не надається такому Замовнику повторно. В такому випадку Замовник не допускається до надання Послуг, Чат-боту, Чату, Telegram-каналу та інших Матеріалів на Платформі або на будь-якому іншому ресурсі, обраного Виконавцем для надання Послуг. Банківські комісії й інші супутні банківські платежі сплачуються Замовником самостійно за власний рахунок.

5.8. Зміна вартості Послуг Виконавця публікується в Telegram-каналі, та/або в Чат-боті, та/або на Платформі. Замовник зобов'язується самостійно відслідковувати умови надання Послуг та/або зміну їх вартості.

5.9. Для фіксації вартості Послуг та бронювання місця на Курсі на місячний термін, Замовник може скористатися послугою бронювання місця, з метою подальшої участі Замовника в Курсі та надання останньому Доступу до Матеріалів, вартість якої становить 10 доларів (420 гривень). У разі відмови Замовника від забронюваної Послуги, внесена сума бронювання не повертається, проте Замовник має право використати цю суму як часткову оплату будь-яких інших Послуг Виконавця протягом трьох календарних місяців з дати внесення бронювання. Після закінчення зазначеного терміну сума бронювання анулюється і не підлягає поверненню. Оплата послуг із налаштування будь-якого виду реклами (у тому числі таргетованої) не входить у вартість Тарифів Курсу Виконавця. Замовник здійснює оплату за послуги із налаштування реклами самостійно, окремо від оплати Курсу.

6. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Надання Послуг починається з моменту їх оплати (як повної, так і часткової) Замовником та отримання останнім Доступу до Telegram-каналу Виконавця та/або Особистого кабінету на Платформі (або відповідного запрошення) на електронну пошту Замовника, яка була зазначена ним при заповненні анкети (форми), оформленні замовлення та/або оплати Послуг, шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору. Виконавець надсилає Замовнику на електронну пошту інформаційний лист з підтвердженням реєстрації на Курсі, відповідно до обраного Замовником Тарифу.

6.2. Даний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно Замовник, який вчинив хоча б одну з дій, передбачених п. 6.1

Договору, вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.

6.3. Замовник самостійно здійснює подальшу реєстрацію на Платформі, забезпечуючи конфіденційність особистих ідентифікаторів доступу.

6.4. У випадку, якщо у встановлені терміни надання Доступу на Платформу не було надано, Замовник зобов'язується зв'язатися зі службою підтримки Виконавця через Чат-бот за посиланням: https://t.me/vlagushakovschool_bot, та надати актуальну адресу своєї електронної пошти для надсилання Доступу.

6.5. Виконавець забезпечує розміщення Матеріалів на Платформі в обсязі, встановленому відповідним Тарифом, який обрав Замовник.

6.6. Доступ до Курсу надається Замовнику на строк, передбачений обраним Замовником Тарифом. У випадку, якщо Замовник бажає продовжити таку невиключну ліцензію після її завершення на 30 (тридцять) календарних днів (тобто продовжити користування Матеріалами на Платформі), Замовник має можливість сплатити Виконавцеві 10% (десять відсотків) від вартості раніше обраного Замовником Тарифу, після чого Виконавцем буде продовжена можливість користування Матеріалами на Платформі протягом зазначеного вище строку.

6.7. Замовник зобов'язується своєчасно та самостійно вивчати розміщені на Платформі Матеріали, відповідно до графіка відкриття Модулів, встановленого Виконавцем, а також додаткову інформацію, розміщену у Telegram-каналі, Чат-боті та/або Чаті.

6.8. Виконавець починає надавати Послуги за Договором та відкриває Доступ до Матеріалів першого Модуля з «16» грудня 2025 року.

6.9. Для Замовників, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Виконавця, підтвердженням повного й безумовного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше користування Послугами Виконавця. У разі, якщо Замовник попередньо користувався платними Послугами Виконавця, тоді здійснення ним оплати наступного періоду надання Послуг є підтвердженням прийняття умов даного Договору.

6.10. Після отримання Виконавцем підтвердження оплати Замовнику надається Доступ до Матеріалів та Курсу в цілому.

6.11. Момент, з якого обов'язки Виконавця вважаються виконаними, а Послуги – наданими належним чином:

6.11.1. Послуга з надання Доступу до Матеріалів та/або Онлайн-зустрічей – з моменту відкриття такого Доступу Замовнику.

6.11.2. Послуга з перевірки завдань, наданих Замовнику для самостійного опрацювання, – якщо Замовник надав виконане завдання на наступну Онлайн-зустріч.

6.11.3. У разі, якщо Замовник не надав виконане завдання (або не виконав взагалі) на наступну Онлайн-зустріч, зобов'язання Виконавця в будь-якому випадку вважаються виконаними, а Послуги такими, що надані належним чином. В такому випадку Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

6.11.4. В частині надання послуг з відкриття Доступу до Матеріалів конкретного Модуля чи Онлайн-зустрічі – на момент розміщення Виконавцем Матеріалів на Платформі, незалежно від того, чи відкрив/переглянув Замовник Модуль, та чи взяв участь в Онлайн-зустрічі.

6.11.5. Доступ до текстового, аудіо-, відео-, фото-, або будь-яких інших матеріалів – з моменту відкриття (надання) Замовнику такого доступу, якщо надання відповідних Матеріалів передбачено Тарифом, який обрав і оплатив Замовник.

6.11.6. Доступ до Модулів відкривається послідовно. При відкритті Виконавцем Доступу до Модуля на Платформі та/або Доступу для участі в Онлайн-зустрічі Послуги вважаються наданими в повному обсязі.

6.12. Звіти за завданнями, наданими Замовнику для самостійного опрацювання, Замовник надсилає Виконавцю у строки, визначені відповідним Тарифом Курсу у Чаті/Чат-боті або на Платформі. Якщо Замовник не надає звіти за завданнями, наданими останньому для самостійного опрацювання, у встановлений термін, Виконавець не несе відповідальності за ненадання (неналежне надання) Послуг за цим Договором та не здійснює повернення оплати за Послуги.

6.13. Після закінчення кожного Модуля Виконавець передбачив необхідність заповнення Замовником так званої «стоп-анкети», за допомогою якої останній зможе залишити зворотний зв'язок щодо надання Послуг і про Курс в цілому, та переглянутий Модуль – зокрема. Після заповнення «стоп-анкети» Замовник має можливість перейти до наступних Модулів та повинен самостійно забезпечити їх належне відкриття та перегляд.

6.14. Сторони дійшли згоди про відсутність необхідності підписання акта приймання-передачі наданих послуг (надалі – «Акт»). Цей Договір має чинність такого Акта. Відсутність претензій зі сторони Замовника, надісланих у письмовій формі за посиланням https://t.me/onlineeducationsupport, протягом 3 (трьох) календарних днів з дати відкриття Доступу до конкретної послуги (конкретного Модуля) вважається підтвердженням факту повного та беззастережного приймання за якістю та обсягом Послуг. Те ж саме стосується послуги бронювання місця з метою подальшої участі Замовника в Курсі та надання останньому доступу до Матеріалів.

6.15. Виконавець, його представники та/або залучені Виконавцем треті особи відповідають на організаційні питання, а також перевіряють завдання, надані Замовнику для самостійного опрацювання, в термін до 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання повідомлення.

6.16. Онлайн-зустрічі проводяться одночасно для кількох Замовників та відбуваються за попередньо погодженим розкладом, який надсилається Замовнику згідно з обраним ним Тарифом. Якщо Замовник пропускає Онлайн-зустрічі, або не виконує завдання, надані Замовнику для самостійного опрацювання, або не слідує рекомендаціям Виконавця, або перестав виходити на зв'язок з Виконавцем більше 7 (семи) календарних днів поспіль, Виконавець не несе відповідальності за результати надання Послуг та має право в односторонньому порядку припинити надання Послуг. При цьому грошові кошти, сплачені Замовником, не повертаються, не переносяться на користь третіх осіб, не вважаються неустойкою, яка підлягає сплаті Виконавцю у зв'язку з порушенням Замовником цього Договору, і жодним іншим чином не компенсуються.

6.17. Якщо Замовник вчасно не підключився до Онлайн-зустрічі, що проводиться у режимі реального часу, або пропустив відповідну Онлайн-зустріч, послуга в цій частині вважається наданою належним чином та в повному обсязі, а час Онлайн-зустрічі не продовжується. Виконавець має право надати Замовнику запис такої Онлайн-зустрічі у випадку, якщо вона була проведена. Такий запис може бути використаний Замовником лише з метою особистого ознайомлення з матеріалом.

6.18. Виконавець може змінити час проведення Онлайн-зустрічей у зв'язку з проблемами технічного характеру, які призводять до технічних збоїв у роботі, а також у зв'язку з іншими причинами, незалежними від Виконавця. У такому разі Виконавець пропонує Замовникам інший час для Онлайн-зустрічі, яка має бути проведена протягом наступних 30 (тридцяти) календарних днів.

6.19. За Тарифом «PRO» та «VIP» зворотний зв'язок надається протягом усього періоду проходження Курсу з понеділка по суботу, з 9:00 до 20:00 за київським часом.

6.20. У суботу час відповіді може становити до 3 (трьох) годин з моменту отримання повідомлення від Замовника.

6.21. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у Курсі без повернення внесеної оплати за Послуги у разі:

6.21.1. Порушення Замовником правил отримання Послуг два або більше разів, у тому числі зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів; образа учасників Курсу чи Виконавця, представників Виконавця, запрошених спікерів та/або співробітників чи підрядників Виконавця; відхилення від теми Курсу; реклама; нецензурні висловлювання; погрози іншим Замовникам (учасникам Курсу) або Виконавцю чи представникам Виконавця, спікерам Курсу, викладачам; порушення законодавства України.

6.21.2. Встановлення факту передачі реквізитів для участі в курсі третім особам, розповсюдження Замовником інформації та Матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю в Курсі, третім особам за плату або безоплатно.

6.22. У випадку здійснення Замовником передоплати за Послуги Виконавця в порядку та на умовах, визначених п. 5.4 розділу 5 Договору, Замовник має право на отримання Доступу до Чату. Всі інші Послуги, передбачені даним Договором, надаються Виконавцем виключно після оплати Замовником Послуг в порядку, визначеному п. 5.4.1, п. 5.5 та/або п. 5.6 розділу 5 Договору, з урахуванням решти умов і порядку надання Послуг, визначених Договором і цією публічною офертою.

6.23. У разі несплати вартості Послуг у встановлені Виконавцем терміни Виконавець має право призупинити надання Послуг.

6.24. В наданні Послуг передбачаються перерви, які необхідні для технічного обслуговування Telegram-каналу, Чат-боту, Чату та/або Платформи. Перерви в роботі здійснюються в моменти найменшого навантаження Telegram-каналу, Чат-боту, Чату та/або Платформи. Інформація про призупинення надання Послуг розміщується (оприлюднюється) не менше, ніж за 30 (тридцять) хвилин до початку призупинення.

6.25. Акцептуючи умови Договору Замовник підтверджує, що в повному обсязі та належним чином ознайомлений з Політикою конфіденційності та захисту персональних даних, розміщеною на Платформі, та надає згоду відповідно до чинного законодавства на обробку власних Персональних даних.

6.26. Для отримання Послуги Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп'ютера або іншого мобільного пристрою.

6.27. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати тривалість і зміст Курсу, і відповідно – умови даного Договору та Оферти в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про таке Замовника, опубліковуючи зазначені зміни на Сайті не пізніше 23 годин 59 хвилин дня, що передує дню набуття чинності відповідних змін.

7. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

7.1. Даний Договір набуває чинності з моменту подання заявки на отримання Доступу до Курсу (замовлення/придбання Курсу) та/або заповнення Замовником будь-яких анкет (форм), в тому числі, але не виключно, за посиланням https://t.me/vlagushakovschool_bot та/або оплати Замовником Послуг Виконавця, вважається укладеним на невизначений строк і діє до моменту його відкликання Виконавцем та/або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7.2. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом висвітлення (публікації) таких змін на Платформі та/або в Telegram-каналі, та/або в Чат-боті Виконавця. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Договору, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації.

7.3. З моменту набрання Договором чинності з внесеними змінами і доповненнями Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.

8. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку та припинити надання Послуг у випадках:

8.1.1. Порушення Замовником термінів оплати Послуг.

8.1.2. Порушення Замовником (в тому числі, одноразового) своєю поведінкою прав та законних інтересів інших Замовників та/або залучених Виконавцем у процес надання послуг третіх осіб.

8.1.3. Порушення Замовником (в тому числі, одноразового) обов'язків, визначених п. 4.3.3 розділу 4 Договору.

8.1.4. Порушення Замовником умов розділу 10 цього Договору. Розірвання Договору відбувається з метою припинення порушень та мінімізації збитків Виконавця.

8.1.5. Псування Замовником ділової репутації Виконавця. В такому випадку оплата за Послуги Замовнику не повертається та ніяким іншим чином не компенсується. Розірвання Договору в такому випадку відбувається з метою припинення порушень та мінімізації збитків Виконавця.

8.1.6. Порушення Замовником авторських та інших прав Виконавця, шляхом розповсюдження Матеріалів Курсу на платній чи безоплатній основі, а також у разі організації «спільних покупок» Курсу Виконавця («складчини»). Розірвання Договору в такому випадку відбувається з метою припинення порушень та мінімізації збитків Виконавця.

8.2. Замовник має право відмовитися від Послуг та вимагати повернення сплачених коштів протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати надання йому Доступу до Матеріалів Курсу.

8.3. Для повернення коштів Замовник надсилає заяву про розірвання Договору та повернення коштів через Чат-бот за посиланням https://t.me/vlagushakovschool_bot, із зазначенням причин розірвання, електронної пошти, вказаної Замовником під час реєстрації на Платформі, та банківських реквізитів для повернення коштів. До заяви додаються копія паспорта, копія картки платника податків (за наявності) та квитанція (документ) про оплату Послуг.

8.4. Сума, що підлягає поверненню, розраховується як вартість оплаченого Замовником Тарифу за вирахуванням вартості фактично наданих (відкритих) Замовнику Послуг (Модулів) станом на дату подання заяви, а також банківських комісій та інших супутніх банківських платежів.

8.5. Після спливу 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати надання Замовнику Доступу до Матеріалів Курсу сплачені кошти поверненню не підлягають — ні повністю, ні частково.

8.6. Заява про повернення коштів розглядається Виконавцем протягом 7 (семи) робочих днів з дати її отримання. У разі прийняття Виконавцем рішення про повернення, кошти повертаються на банківський рахунок Замовника в українському банку, з якого було здійснено оплату, протягом 7 (семи) робочих днів з дати підтвердження Замовником банківських реквізитів.

8.7. Замовник зобов'язаний не допускати поширення будь-якими способами недостовірної інформації про Послуги Виконавця, а також інформацію, яка ганьбить честь, гідність або ділову репутацію Виконавця, у тому числі наклеп відносно діяльності Виконавця чи його представників. За невиконання положень даного пункту Замовник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 100 000,00 (сто тисяч гривень нуль копійок) за кожний встановлений випадок.

8.8. Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуг Замовнику з причин, що не залежать від Виконавця, а саме: порушення постачання електроенергії, порушення роботи Інтернету, обладнання або програмного забезпечення зі сторони Замовника, збої в роботі служб e-mail-розсилки, у тому числі при потраплянні електронних повідомлень Виконавця до папки «СПАМ». В даному випадку Послуги вважаються наданими належним чином та підлягають оплаті в повному обсязі.

8.9. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов цього Договору у разі надання Замовником недостовірної та/або неповної інформації щодо особи Замовника як фактичного користувача Послугами під час оформлення замовлення Послуг, у тому числі контактної інформації (e-mail, телефон тощо), а також у разі ненадання Замовником нової контактної інформації (e-mail, телефон) у разі їх зміни.

8.10. Жодна інформація, Матеріали та/або Консультаційні послуги, надані Виконавцем у межах надання Послуг за цим Договором, не можуть розглядатися як гарантії досягнення результату, оскільки такий

результат повністю залежить від дій самого Замовника, його особистісних якостей, якості та швидкості освоєння/впровадження одержуваних від Виконавця Послуг і Матеріалів. Прийняття рішень на основі наданої Виконавцем інформації знаходиться у винятковій компетенції Замовника. Замовник бере на себе повну відповідальність та ризики, пов'язані з використанням інформації та Матеріалів, наданих Виконавцем у рамках виконання своїх зобов'язань за Договором.

8.11. Доступ до Модулів відкривається послідовно. При відкритті Виконавцем Доступу до Модуля на Платформі послуга вважається наданою в повному обсязі. При відкритті посилання для участі в Онлайн-зустрічі послуга вважається наданою в повному обсязі.

8.11.1. У тарифі «Base» Доступ до всіх оплачених Послуг відкривається відразу, в результаті чого Послуги вважаються наданими відразу після надання-отримання Доступу.

8.11.2. Доступ до Онлайн-зустрічей за Тарифами «Я з куратором» та/або «VIP-наставництво» відкривається послідовно. При наданні Доступу до наступної частини (наступного Модулю) послуги попередньої частини (попереднього Модулю) вважаються наданими в повному обсязі.

8.12. При виявленні факту порушення Замовником умов і положень розділу 10 Договору, Замовник зобов'язаний негайно припинити будь-яке пряме чи непряме порушення в день надходження вимоги від Виконавця або правовласника, в тому числі, включаючи, але не обмежуючись: видалити весь авторський контент (та/або конфіденційну інформацію), а також виплатити Виконавцю штраф в розмірі не менше 100 000,00 (ста тисяч гривень нуль копійок) за кожний виявлений випадок порушення права Виконавця Замовником.

8.13. Вимога Виконавця про виплату штрафу підлягає негайному задоволенню у досудовому порядку. Термін розгляду такої вимоги становить 7 (сім) календарних днів. У разі відмови або незадоволення Замовником вимоги про виплату штрафу протягом 7 (семи) календарних днів з моменту направлення Виконавцем відповідної вимоги, Виконавець має право звернутися до суду за захистом порушеного права із покладенням на Замовника судових витрат.

8.14. Якщо Замовник жодного разу протягом оплаченого періоду не скористався відкритим (наданим) йому Доступом до Матеріалів, не був присутнім або не переглянув запис Онлайн-зустрічі, не долучився до Telegram-каналу, Чат-боту, Чату, сплачені Замовником грошові кошти не повертаються, в тому числі частково, а Доступ не продовжується на інший строк.

8.15. Всі претензії щодо якості наданих Послуг повинні надсилатися Замовником через Чат-бот. Строк розгляду претензій Замовника Виконавцем становить 10 (десять) робочих днів (у тому числі претензій, що містять вимогу про розірвання Договору та повернення коштів) з моменту претензії на адресу Виконавця. Прийняття до розгляду претензії Замовника з вимогою повернення коштів припиняється останнім днем надання Послуг, що беззастережно приймається Сторонами. Результатом є відповідь з причинами відмови у поверненні коштів.

8.16. У разі прийняття рішення Виконавцем про повернення грошових коштів, такі кошти повертаються Замовнику шляхом їх зарахування на банківський поточний рахунок Замовника в українському банку.

8.17. Усі повернення грошових коштів здійснюються за умови скерування Замовником на адресу Виконавця заяви про розірвання договору та повернення коштів. Сторонами беззастережно приймається, що рішення про спосіб повернення коштів залишається у кожному окремому випадку на розсуд Виконавця. У разі повернення коштів на рахунок Замовника, заповнена заява на повернення коштів за підписом Замовника у сканованому електронному вигляді, надсилається електронною поштою Виконавцю (допускаються такі формати файлу: gif, jpeg, pdf чи електронний документ, підписаний ЕЦП (КЕП/УЕП) Замовника, або підписаний ЕЦП (КЕП/УЕП) Замовника за допомогою сервісу електронного документообігу «Вчасно»). Заява на повернення грошових коштів повинна містити в обов'язковому порядку відомості про банківський рахунок Замовника, комерційну організацію (банк), де зберігається рахунок, її адресу. У разі відсутності у заяві необхідних відомостей та/або документів, передбачених п. 8.3 Договору, необхідних для повернення коштів, Виконавець не гарантує додержання строків, визначених п. 8.15 Договору.

8.18. Фінансовий документ, що підтверджує переказ Виконавцем грошових коштів на банківський рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов'язку щодо повернення коштів Замовнику, що беззастережно приймається Сторонами Договору.

8.19. Замовник гарантує, що він не є та не співпрацює з громадянами російської федерації та/або республіки білорусь. Якщо Замовником за цим Договором є юридична особа, такий Замовник гарантує, що серед його засновників, учасників, кінцевих бенефіціарних власників (прямих або опосередкованих) відсутні резиденти російської федерації, та/або республіки білорусь, та/або сама російська федерація. У зв'язку з цим Замовник розуміє, усвідомлює та повністю погоджується з тим, що у випадку здійснення оплати за Послуги Виконавця за участю осіб, пов'язаних з державою-агресором, або з платіжних карт/систем, виданих/зареєстрованих на території російської федерації та/або республіки білорусь, Послуги Виконавцем не надаватимуться, а здійснена оплата ні в якому випадку не повертається, не переноситься на користь третіх осіб і жодним іншим чином не компенсується.

8.20. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України – гривні.

8.21. Загальна відповідальність Виконавця за всіма можливими позовами та заявами Замовника обмежується вартістю Послуг, оплачених Замовником.

8.22. Прийом до розгляду претензій Замовника з вимогою повернення коштів припиняється останнім днем надання Послуг, що беззастережно приймається Сторонами. Результатом є відповідь з причинами відмови у поверненні коштів.

8.23. У разі здійснення платежу за допомогою банківської картки, Замовнику рекомендується використовувати банківську картку, випущену на ім'я Замовника. Повернення сплачених коштів здійснюється за тими ж реквізитами, за якими було отримано платіж, і на підставі особистої заяви особи, на ім'я якої було випущено банківську картку. Оплата не приймається при виявленні порушення Замовником умов платежу, встановлених цим Договором та законодавством України.

8.24. Виконавець в ході надання Послуг має право вимагати у Замовника виконання завдань, наданих для самостійного опрацювання (виконання) – певних дій Замовника, які плануються та доручаються Виконавцем, що дозволяють Виконавцю перевіряти та переконуватись в засвоєнні Замовником інформації, отриманої під час проведення Онлайн-зустрічей, набуття ним досвіду вирішення конкретних завдань у рамках певної теми Курсу, а також для інших цілей Виконавця. Невиконання Замовником завдань, наданих для самостійного опрацювання (два і більше разів за Курс) є підставою для Виконавця розірвати цей Договір в односторонньому порядку без повернення грошових коштів.

8.25. Замовник, приймаючи умови цієї Оферти та Публічного договору, приймає на себе всі ризики, пов'язані з використанням інформації, умінь і навичок, отриманих Замовником під час надання-отримання Послуг. Виконавець не несе відповідальності за досягнення будь-яких результатів Замовником, в тому числі фінансових.

8.26. Виконавець не несе відповідальності за якість підключення до Інтернету, а також відсутність електроенергії. Замовник повинен повідомити Виконавця про можливі проблеми у якості інтернет-з'єднання під час проведення Онлайн-зустрічей, якщо такі передбачені Тарифом, у разі їх виникнення.

8.27. Виконавець не несе відповідальності за дії банків, електронних платіжних систем, що забезпечують оплату та повернення грошових коштів при виконанні даного Договору.

8.28. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданих Послуг очікуванням Замовника та/або за його суб'єктивну оцінку, така невідповідність очікуванням та/або негативна суб'єктивна оцінка не є підставами вважати Послуги, що надаються, неякісними або не в узгодженому обсязі.

8.29. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні замовлення Послуг. Виключно Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної при оформленні такого замовлення.

8.30. Відшкодування завданих збитків не звільняє винну сторону від зобов'язань належним чином виконувати умови даного Договору.

8.31. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між сторонами Договору.

8.32. Якщо будь-який спір неможливо вирішити шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку, за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до чинного законодавства України.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили розуміються такі, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і, які не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання Послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов'язань за даним Договором.

9.2. Виконавець у разі неможливості виконувати зобов'язання за Договором внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), повинен повідомити Замовника про їх настання/припинення шляхом розміщення електронного повідомлення на Платформі, в Telegram-каналі та/або Чат-боті. Таке повідомлення є належним підтвердженням настання відповідних обставин і, також, в подальшому, на вимогу Замовника по Договору, може бути наданий документ компетентного органу, до сфери діяльності якого відноситься встановлення факту наявності відповідних обставин.

9.3. У випадку виникнення обставин непереборної сили для Замовника, Замовник зобов'язаний повідомити про таке Виконавця протягом 3 (трьох) днів з моменту виникнення таких обставин або з моменту виникнення у Замовника можливості повідомити Виконавця про виникнення для Замовника обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Після припинення дії обставин непереборної сили, Замовник повідомляє про таке припинення Виконавця протягом 1 (одного) дня з моменту закінчення дії обставин непереборної сили, або з моменту виникнення у Замовника можливості повідомити Виконавця про припинення дії обставин непереборної сили.

9.4. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 60 (шістдесяти) календарних днів поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

9.5. Сторони підтверджують, що вони розуміють та погоджуються з існуванням форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), а саме – військової агресії Російської Федерації проти України, що стало підставою введення правового режиму воєнного стану із 05 години 30 хвилин «24» лютого 2022 року, що підтверджено Листом Торгово-промислової палати України № 2024/02.0-7.1 від «28» лютого 2022 року. При цьому, Сторони погодили, що у разі проведення активних бойових дій на території місцеперебування Виконавця чи надання останнім Послуг, тривалість надання Послуг може бути збільшена у зв'язку з його тимчасовим призупиненням, і Замовник не має права відмовитися від Договору в односторонньому порядку.

10. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

10.1. Усі Матеріали, лекції, виступи, аудіо і відео-практики, аудіо- та відео-уроки, записи Онлайн-ефірів у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм і відеограм, фотографічні твори, зображення, статті та будь-які інші Матеріали, отримані Замовником під час дії цього Договору, є об'єктами права інтелектуальної власності та підлягають захисту.

10.2. Сторони визнають, що всі та будь-які інформаційні та методичні матеріали, доступ до яких отримує Замовник, є результатом інтелектуальної діяльності Виконавця (або права на них виникли у Виконавця на підставі договору) та містять конфіденційну інформацію, що дозволяє Виконавцю за

існуючих чи можливих обставин збільшити доходи, уникнути невиправданих витрат, зберегти становище на ринку товарів, робіт, послуг чи отримати іншу комерційну вигоду.

10.3. Замовнику надається лише право користування Матеріалами виключно для особистих некомерційних цілей, якщо інше не обумовлено спеціальним договором, окремо підписаним між Замовником і Виконавцем. Замовник не має та не набуває, в процесі користування Послугами Виконавця, майнових та/або немайнових прав інтелектуальної власності на об'єкти та продукти інтелектуальної і творчої діяльності Виконавця.

10.4. Інформація, до якої Замовник отримує Доступ, а також передана та/або надіслана Замовнику в рамках наданих Виконавцем Послуг, призначена виключно для Замовника, має конфіденційний характер і захищена положеннями чинного законодавства і не може копіюватися, передаватися третім особам, тиражуватися, розповсюджуватися, пересилатися в електронній, паперовій чи іншій формі без додаткових угод чи офіційної письмової згоди Виконавця.

10.5. Забороняється будь-яким способом копіювання, відтворення, розповсюдження, виконання, публічне сповіщення, демонстрація, показ, використання, переклад, переробка, адаптація і будь-які подібні зміни Матеріалів без попередньої письмової згоди Виконавця.

10.6. Замовник несе повну матеріальну відповідальність за несанкціоноване використання та/або розповсюдження об'єктів права інтелектуальної власності, що належать Виконавцю та використовуються останнім в рамках Курсу, з метою належного надання Послуг за цим Договором.

10.7. Замовник зобов'язується не вчиняти дій, спрямованих на розповсюдження або розкриття інформації або створюють загрозу її розкриття або розповсюдження, зокрема:

10.7.1. Надання третім особам персональних ідентифікаторів доступу до Особистого кабінету на Платформі та/або до номеру телефона Замовника, за яким останньому надано Виконавцем Доступ до Telegram-каналу, Чат-боту, Чату.

10.7.2. Копіювання Матеріалів будь-яким способом, передача роздрукованих матеріалів на паперовому носії, пересилання Матеріалів третім особам на електронну пошту або месенджери.

10.7.3. Розголошення інформації, що міститься в Матеріалах в усній чи письмовій формі, у тому числі через платформи спільного доступу чи соціальні мережі.

10.7.4. Розголошення будь-яким способом інформації, одержану від Виконавця через групові чати у месенджерах.

10.8. Всі матеріали, що входять до складу Курсу, є творами в розумінні ст. 433 Цивільного кодексу України. Матеріали захищені від копіювання, спотворення чи іншого незаконного використання відповідно до положень цієї оферти та чинного законодавства України про комерційну таємницю та авторські права. Обсяг Матеріалів Виконавець встановлює на власний розсуд.

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОБРОБКИ

11.1. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних Персональних даних відповідно до положень Політики конфіденційності та захисту персональних даних, розміщеної на Платформі, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до Персональних даних Замовника: збирання, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем Персональних даних у відповідності із положеннями Закону України «Про захист персональних даних».

11.2. Збирання Персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору, впорядкування відомостей про Замовника та внесення їх до бази персональних даних.

11.3. Поширення Персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про Виконавця з баз персональних даних за згодою суб`єкта персональних даних.

11.4. Поширення Персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, передбачених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

11.5. Персональні дані в базах персональних даних знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Сторони підтверджують, що даний Договір укладений при повному розумінні його умов та термінології, що в ньому використовується, та відповідає дійсним намірам Сторін в частині правових зобов'язань, що на них покладаються.

12.2. Цей Договір, правила отримання Послуг Замовником, що розміщуються на Платформі та/або в Telegram-каналі Виконавця, складають єдиний договір між Виконавцем і Замовником.

12.3. Кожна Сторона гарантує іншій, що володіє необхідною дієздатністю, тобто всіма повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання цього Договору.

12.4. Послуги Виконавця не є освітньою діяльністю відповідно до Закону України «Про освіту».

12.5. Визнання недійсним будь-якого з положень цього Договору не припиняє дію інших положень та пунктів Договору, вони є обов'язковими до виконання Сторонами.

12.6. Можливість скасування/перенесення дати надання Послуг встановлюється Виконавцем самостійно.

12.7. Вимог до рівня знань Замовника немає. Курс підходить як для діючих підприємців, так і для новачків у ніші.

12.8. Виконавець має право вести реєстр виданих ним або партнерами Виконавця сертифікатів. Такий реєстр періодично оновлюється Виконавцем. Виконавець має право отримувати та запитувати інформацію від партнерів Виконавця з метою розміщення її у зазначеному реєстрі сертифікатів.

12.8.1. У реєстрі розміщується наступна інформація: прізвище особи, яка пройшла курс; форму, вид, тему курсу та обсяг годин; номер та дату видачі сертифікату. Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» зазначена вище інформація не належить до Персональних даних та може бути розміщена в публічному доступі без додаткової згоди на те Замовника.

12.9. Порядок видачі сертифікатів:

12.9.1. Акцептуючи цю Оферту Замовник також повністю погоджується з умовами видачі сертифіката Виконавцем.

12.9.2. Умови, які виконує Замовник з метою отримання сертифікату, розміщені в описі обраного Замовником Тарифу.

12.9.3. У разі виникнення спірних ситуацій з виконанням умов видачі сертифіката Виконавець або партнер Виконавця мають право не видавати сертифікат Замовнику.

12.9.4. У разі успішного виконання умов видачі сертифіката Замовником Виконавець або партнер Виконавця видає Замовнику сертифікат в електронному вигляді, шляхом направлення такого сертифіката на електронну пошту Замовника.

12.10. Замовник підтверджує, що всі умови даної Оферти та Публічного договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та в повному обсязі.

12.11. Ця Оферта діє на території всіх країн світу та в інтерактивній інформаційній мережі Інтернет.

12.12. У разі, якщо після надання Послуг Замовник надає Виконавцю відгук у текстовій формі, у формі відеозапису або у формі зображення, Виконавець має право використовувати цей відгук, у тому числі з комерційною метою (наприклад, для реклами та просування) без внесення плати за таке використання Замовнику.

12.12.1. Замовник надає Виконавцю право на безоплатне використання (в тому числі публікацію, відтворення та розповсюдження без обмеження за часом) кейсів Замовника, отриманих в результаті проходження Курсу, включаючи розроблені Замовником автоматизації, скріншоти та описи впроваджених рішень, а також фінансові показники (заробіток, дохід), досягнуті Замовником завдяки застосуванню отриманих знань і навичок, — у маркетингових, рекламних та інших комерційних цілях Виконавця (на Платформі, в Telegram-каналі, соціальних мережах та інших ресурсах Виконавця), без виплати Замовнику будь-якої винагороди за таке використання.

12.13. Замовник та Виконавець мають право укласти додатковий договір, який доповнює умови цієї Оферти.

12.14. До акцепту Оферти Замовник може проходити співбесіду, якщо її запропонував Виконавець. За результатами співбесіди Виконавець має право відмовити Замовнику у проходженні Курсу без пояснення причин.

12.15. Вимоги до рівня знань Замовника відсутні. Курс підходить як для фізичних осіб, що мають на меті ведення підприємницької діяльності, діючих підприємців, так і для новачків у ніші.

12.16. Вся інформація, пов'язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.

12.17. З питань, не передбачених умовами цього Договору, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Неживий Ілля Олексійович
ІПН/ЄДРПОУ: 3909308632
IBAN: UA423220010000026002380065735
Банк: Акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК»
МФО банку: 322001
ЄДРПОУ банку: 21133352
E-mail: illaneziw@icloud.com
Телефон: +380637601985